

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 777/2533

นางเปลี่ยน พูลขาว กับพวก

โจทก์

นายโต กำแพงงาม

จำเลย

นายโต กำแพงงาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63,64)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1041 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 คนละ 120 ตารางวา และจดทะเบียนโอนแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1132 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 4 คนละ 120 ตารางวาให้จำเลยจดทะเบียนโอนแบ่งที่ดินตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 1249 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ให้โจทก์ทั้งสี่คนละ 1 ใน 8 ส่วนของที่ดินทั้งหมด และให้จำเลยแบ่งที่ดินตามสค.1เลขที่ 51ซึ่งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ให้แก่โจทก์ทั้งสี่คนละ 1 ใน 8 ส่วนของที่ดินทั้งหมด หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,60)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 49)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจําเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามจําเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ